

Unidad de
trabajo

5 Las relaciones laborales

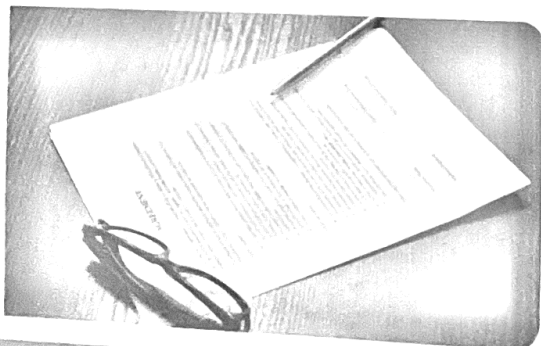


¿Qué sabes de...?

- ¿Sabes qué es un contrato de trabajo de duración determinada?
- ¿Sabes si la empresa puede modificar un contrato por razones de movilidad geográfica?
- ¿Sabes qué tipo de despidos puede aplicar una empresa?
- ¿Sabes en qué consiste la representación laboral unitaria?
- ¿Sabes a qué convenio colectivo te tendrás que adherir?
- ¿Sabes cómo está regulado el teletrabajo?

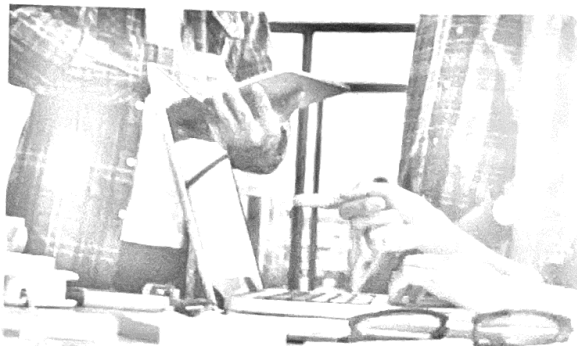
★ RETO 1

Rubén inicia un proceso de reclamación hacia la empresa por su despido



★ RETO 2

Amira ha entrado a formar parte del comité de empresa



5.1. La relación laboral

¡Tenlo en cuenta!

Las relaciones de trabajo que establece el funcionariado público se rigen por una normativa propia (el Estatuto Básico del Empleado Público).

Hay unas relaciones de trabajo, denominadas especiales, que se regulan por sus propias normas. Son, por ejemplo: personal de alta dirección, deportistas profesionales, personal al servicio del hogar familiar, artistas en espectáculos públicos, etc.



La relación laboral

Cuando tengas que integrarte en el mercado laboral, tendrás varias opciones, según tus preferencias, expectativas y aptitudes, pero en una primera instancia podrás elegir entre dos modalidades:

- **Trabajo por cuenta ajena.** Supone la prestación de tu trabajo a cambio de un sueldo y unas condiciones pactadas en un contrato. El trabajo por cuenta ajena puede darse en el sector privado (con empresas) o en el sector público (con las Administraciones públicas).
- **Trabajo por cuenta propia.** Consiste en la creación de una empresa para realizar una labor comercial, o en el ejercicio de una profesión constituyéndose como profesional autónomo.

En esta UNIDAD DE TRABAJO nos centraremos en el trabajo por cuenta ajena que establece la persona empleada con la empresa (sector privado) y que conlleva el establecimiento de una relación laboral.

La **relación laboral** es la que se establece entre una empresa y un trabajador o trabajadora, y que se constituye mediante un contrato de trabajo.

La relación laboral ha de cumplir cinco características:

- **Voluntaria.** La prestación del trabajo debe ser libre, pues ninguna persona puede ser obligada a trabajar contra su voluntad.
- **Por cuenta ajena.** La persona empleada no se queda con los resultados de su trabajo, sino que los cede a la empresa.
- **Retribuida.** El trabajador o trabajadora recibe una compensación económica (el salario) a cambio de la prestación de sus servicios profesionales.
- **Dependiente.** La persona empleada trabaja dentro de una organización que establece la empresa y sigue las órdenes dictadas por esta, que además tiene poder sancionador.
- **Personal.** El trabajo lo realizará la persona empleada directamente y nunca otra persona en nombre suyo.

5.1.1. El derecho del trabajo y la relación laboral

La relación laboral viene regulada por el Derecho del trabajo, cuya norma básica es el Estatuto de los trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre).

El **Estatuto de los trabajadores** es un código normativo que tiene como objeto regular las relaciones entre las personas empleadas por cuenta ajena y las empresas.

En esencia, su función es la de proteger a las trabajadoras y los trabajadores, pues en la naturaleza de la relación laboral es el agente en mayor desventaja. El Estatuto establece los **derechos básicos** de las trabajadoras y trabajadores, especialmente los asociados a la defensa de sus derechos (libre sindicación, negociación colectiva, reunión y huelga) y de participación en la empresa.

Asimismo, determina los derechos y deberes de las trabajadoras y trabajadores en relación con el trabajo:



El Estatuto de los trabajadores (RDL 2/2015, de 23 de octubre)

Derechos

- A la ocupación efectiva.
- A la promoción y formación profesional.
- A no ser discriminadas por razones de ningún tipo.
- A la integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales.
- Al respeto a la intimidad, la dignidad y la protección frente al acoso.
- A la percepción puntual del salario.
- A la desconexión digital y la intimidad en el uso de los dispositivos digitales y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización.
- Los que se deriven del contrato de trabajo.

Deberes

- Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia.
- Observar las medidas de prevención de riesgos laborales.
- Cumplir las órdenes e instrucciones de la empresa relativas a la actividad laboral.
- No competir con la actividad de la empresa.
- Contribuir a la mejora de la productividad.
- Los que se deriven de los respectivos contratos de trabajo.

Por su parte, la empresa, si bien tiene la obligación de cumplir la normativa laboral, mantiene la potestad asociada a la gestión de su negocio, como:

- Las **facultades de organización y de dirección**, que le otorgan la capacidad para dictar órdenes e instrucciones, siempre que se refieran a la actividad laboral, sean legales y no supongan un riesgo para la salud o seguridad de las personas empleadas.
- La **potestad de vigilancia y control** para verificar que las personas trabajadoras cumplen sus obligaciones laborales.
- El **poder disciplinario** de sancionar por incumplimientos o faltas cometidas, aunque las sanciones no podrán consistir en una reducción del sueldo ni de los periodos de descanso.



Fig. 5.1. La empresa tiene la facultad de dar órdenes siempre que respeten la legalidad y se refieran a la actividad laboral.



Tarea 1

El contrato de trabajo de Rubén

5.1.2. El contrato de trabajo

Un **contrato de trabajo** es un acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, por el que esta se obliga a prestar determinados servicios por cuenta de la empresa y bajo su dirección, a cambio de una retribución.

Para poder firmar un contrato de trabajo debes ser mayor de edad o menor emancipado.

También podrás firmarlo si eres mayor de 16 años y dispones del permiso de tus padres o tutores o de la institución a la que estés a cargo.

Los elementos esenciales que se deben incluir en todo contrato de trabajo son estos:

- Identificación de las partes del contrato: trabajador/a y empresa.
- Fecha de comienzo de la relación laboral y su duración.
- Lugar donde se va a desempeñar la labor.
- Categoría profesional o funciones del puesto de trabajo.
- Salario o remuneración. Periodicidad del pago.
- Jornada de trabajo.
- Vacaciones.
- Convenio colectivo al que se adhiere.
- Otros pactos: por ejemplo, de dedicación exclusiva, cláusulas de confidencialidad, etc.

Si estás de acuerdo con los acuerdos del contrato deberás firmarlo para dar tu conformidad.

¡Tenlo en cuenta!

Los contratos de trabajo se formalizan de manera escrita, pero también pueden darse verbalmente. No es el procedimiento más recomendable, porque puede dar lugar a interpretaciones diferentes, pero el contrato verbal tiene la misma validez ante la ley que uno escrito. Tanto empresa como trabajador tienen derecho a exigir que el contrato se formalice por escrito.



Actividades

Mapa de burbujas

1. Elabora un **mapa de burbujas** con las características que ha de cumplir una relación laboral.
2. Indica tres derechos y tres deberes laborales de las personas trabajadoras.
3. Responde estas preguntas:
 - a) ¿La empresa puede sancionarte?
 - b) ¿Qué condiciones has de cumplir para firmar un contrato de trabajo?
 - c) ¿Puedes tener un contrato de trabajo verbalmente, sin que figure por escrito?

5.2. Modalidades de contratos

La relación laboral que establezcas con la empresa podrá responder a diferentes situaciones, según cual sea esta, podrá dar lugar a una modalidad contractual u otra.

En el ordenamiento actual, el contrato de trabajo se presupone por tiempo *indefinido*, aunque en ciertas situaciones justificadas puede establecerse cierta *temporalidad*. Otra modalidad son los *contratos formativos*.

5.2.1. La contratación indefinida

 Modelo de contrato de trabajo indefinido

El **contrato de trabajo indefinido** se concierta sin establecer límites de tiempo en la prestación de los servicios, en cuanto a la duración del contrato.

Este contrato podrá celebrarse:

- A **jornada completa**.
- A **tiempo parcial**. En estos casos deberán figurar el número de horas de trabajo contratadas al día, a la semana, al mes o al año, así como su distribución.
- Para la **prestación de servicios fijos discontinuos**. Están pensados para trabajos que se desarrollen de forma intermitente pero estable (por ejemplo, trabajo estacional o de temporada). Pueden ser a jornada completa o parcial.

Las personas con contrato de servicios discontinuos formarán parte de la plantilla fija y la empresa estará obligada a contar con ellas cuando requiera cubrir este puesto de trabajo. Sin embargo, durante los periodos de inactividad no cobrarán salario alguno ni se abonarán las cotizaciones a la seguridad social.

Entre las actividades más prevalentes en la utilización de este tipo de contratación se encuentran las del sector agrario, las del sector turístico (profesionales del entretenimiento, de la restauración, de limpieza, socorristas, etc.) o determinadas actividades comerciales en tiendas o grandes establecimientos.

Los contratos indefinidos podrán adicionar cláusulas para atender diferentes necesidades de inserción de los colectivos con mayores dificultades, como son: personas desempleadas de larga duración, con discapacidad, en situación de exclusión social, víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo, etc.

¡Tenlo en cuenta!

Los contratos de los trabajos fijos discontinuos deberán formalizarse por escrito y en ellos deberá señalarse la duración estimada de la actividad y, de manera orientativa, la jornada laboral estimada y su distribución horaria.



Fig. 5.2. El contrato de trabajo indefinido puede ser a jornada completa o a tiempo parcial.



Modelo de contrato
de trabajo temporal

5.2.2. El contrato de trabajo de duración determinada

El **contrato temporal** o **de duración determinada** tiene por objeto el establecimiento de una relación laboral entre empresa y persona trabajadora por un tiempo determinado.

La regulación actual establece el trabajo temporal como una especificidad de contrato en dos tipos de situaciones:

- **Contrato por circunstancias de la producción.** Se aplica en supuestos muy concretos, relacionados con oscilaciones en la actividad habitual de la empresa:
 - Por **incremento ocasional e imprevisible**, que genere un desajuste temporal entre el empleo estable disponible. La duración máxima será de seis meses ampliable a un año con posible prórroga.
 - Por **incremento ocasional previsible**, de duración reducida y delimitada, y que no encaje en los supuestos que establece el contrato fijo discontinuo. La duración será de 90 días en el año natural, que no podrán ser usados de manera continuada.
- **Contrato por sustitución de persona trabajadora.** Se puede llevar a cabo en estas situaciones:
 - Para sustituir a una persona con derecho a reserva de puesto de trabajo, por ejemplo, porque está de baja por enfermedad. Tendrá la misma duración que la baja.
 - Para completar la jornada de otra persona trabajadora, que ha decidido legalmente reducir su jornada.
 - Cubrir un puesto de trabajo, durante el proceso de selección, destinado a cubrir este puesto de trabajo definitivamente mediante contrato fijo. La duración máxima será de tres meses.

En estos contratos ha de especificarse el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución.

Al igual que los contratos indefinidos, los contratos de duración determinada pueden adicionar cláusulas para incentivar la contratación de colectivos con mayores dificultades de inserción.

5.2.3. Los contratos de trabajo formativos

Los **contratos formativos** se celebran con la finalidad de favorecer la inserción de las y los estudiantes en el mercado laboral.

Persiguen ofrecer a la población joven inmersa en procesos formativos la experiencia y formación que les permita desarrollar los conocimientos y habilidades propios del sector productivo en que se están formando.

La remuneración de estos tipos de contrato se establecerá según el convenio colectivo. En ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional, en proporción a las horas de trabajo.

Existen dos modalidades: el *contrato de trabajo de formación en alternancia* y el *contrato formativo para la obtención de la práctica profesional*.



Formación para el empleo: formación en alternancia



Modelo de contrato de formación en alternancia

» El contrato de trabajo de formación en alternancia

El **contrato de trabajo de formación en alternancia** tiene por objeto compatibilizar la actividad laboral retribuida con los procesos formativos que se llevan a cabo.

Los procesos formativos a los que se refiere esta modalidad contractual son: de la *formación profesional*, de los *estudios universitarios* y del *Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo*.

La actividad laboral desempeñada en la empresa deberá estar directamente relacionada con la actividad formativa. Se dispondrá de un tutor o tutora en la empresa y otra en la entidad formativa. Podrán acogerse a este tipo de contrato:

- Personas que no cuentan con cualificación profesional reconocida por títulos o certificaciones.
- Personas que cuentan con titulación, pero que van a desempeñar un trabajo que no está estrechamente relacionado con la formación que tienen.

La duración del contrato de formación en alternancia es de entre tres meses y dos años.

» El contrato formativo para la obtención de la práctica profesional

El **contrato formativo para la obtención de la práctica profesional** tiene por objeto aportar la experiencia suficiente a aquellas personas recién tituladas o formadas para poder especializarse en su trabajo.

La adquisición de esta experiencia se logrará mediante el desarrollo de las habilidades y capacidades necesarias para desempeñar la actividad laboral correspondiente. Esta modalidad de contrato está dirigida a personas que cuenten con título universitario, un grado o certificado de formación profesional u otros equivalentes, que les capaciten para desempeñar la actividad laboral correspondiente. Solo podrá realizarse dentro de los tres años siguientes a la terminación de los estudios (o cinco en personas con discapacidad) y tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de un año.

La empresa elaborará el plan formativo individual en el que se especifique el contenido de la práctica profesional y le asignará tutor o tutora para encargarse de su seguimiento. Al finalizar el contrato la persona tendrá derecho a la certificación de la práctica realizada.

¡Tenlo en cuenta!

La formación en empresa, correspondiente a la formación profesional dual, tiene diferente consideración contractual según el régimen de formación:

- El **régimen general** no requiere la celebración de un contrato de trabajo formativo.
- El **régimen intensivo** concretará la relación entre persona en formación y empresa mediante un contrato de formación en alternancia.



Modelo de contrato formativo para la obtención de la práctica profesional



Actividades

Diagrama de árbol

Mapa de comparación y contraste

- Indicad algunas características de los contratos fijos discontinuos. Seleccionad tres trabajos que puedan requerir un contrato de este tipo y comprobad que cumplen las características anotadas.
- Elaborad un **diagrama de árbol** con las situaciones que pueden dar lugar a un contrato de duración determinada.
- Por parejas, elaborad un **mapa de comparación y contraste** para comparar el contrato de formación en alternancia y el contrato para la obtención de la práctica profesional.
- Según la modalidad de formación profesional dual que estás cursando, indica qué consideración contractual te corresponde.

5.3. Inicio de la relación y jornada de trabajo

Con la firma del contrato de trabajo podrás acordar con la empresa un *periodo de prueba*. El desarrollo del ejercicio profesional lo llevarás a cabo dentro de una *jornada laboral*, con el disfrute de los descansos, vacaciones o permisos estipulados.

5.3.1. El periodo de prueba



Tarea 2

El periodo de prueba

En el momento de iniciar la relación, empresa y persona contratada pueden acordar un periodo de prueba para que ambas partes puedan verificar la conveniencia de la contratación:

- La empresa se asegura de que la persona contratada tiene la capacidad, los conocimientos y las aptitudes necesarias para desempeñar las funciones del puesto de trabajo.
- El trabajador o trabajadora puede comprobar que las condiciones en que va a desempeñar su trabajo son las esperadas.

Durante este periodo, ambas partes pueden romper la relación contractual sin generar derecho a indemnización. Transcurrido el periodo de prueba, el contrato adquirirá plena vigencia.

¡Tenlo en cuenta!

En ocasiones, los límites de la duración del periodo de prueba los establece el convenio colectivo, pero en última instancia será acordada entre empresa y trabajador antes de la firma del contrato. De todas maneras, el Estatuto de los Trabajadores fija unos máximos según determinadas variables.

5.3.2. La jornada de trabajo

La **jornada laboral** es la cantidad de horas en que la persona trabajadora ha de prestar sus servicios profesionales a la empresa.

La prestación total no puede superar, al cabo del año, el promedio de 40 horas semanales.

Suelen organizarse de manera regular, en este caso la persona trabajadora tiene un mismo horario durante todo el año. Pero un 10% de la jornada puede distribuirse de manera irregular, si así lo contempla el convenio colectivo o si así se ha acordado en la negociación del contrato de trabajo.

¡Tenlo en cuenta!

La jornada laboral está regulada en el Estatuto de los trabajadores y cada colectivo puede determinar la jornada laboral propia de su sector.

» Modalidades de las jornadas

Las jornadas de trabajo se pueden clasificar según la distribución horaria en diferentes horarios:

- **Jornada continuada.** Se ha de desarrollar de forma ininterrumpida, por ejemplo, de 8 a 16 horas. Cuenta con una pausa obligatoria de 15 minutos de descanso para jornadas superiores a 6 horas seguidas. En menores, el descanso será de 30 minutos si la jornada excede de 4,5 horas.
- **Jornada partida.** En ella existen dos bloques separados por un descanso ininterrumpido de una hora de duración como mínimo. Por ejemplo, de 9 a 14 y de 15 a 18 h.
- **Trabajo nocturno.** Se realiza entre las 22 horas de la noche y las 6 horas de la mañana siguiente. No está permitido a menores de 18 años.
- **Trabajo por turnos.** Consiste en ocupar sucesivamente, distintas personas, los mismos puestos de trabajo, pero en horas diferentes, incluidos fines de semana. Son habituales en servicios como hospitales, emergencias, determinadas industrias, etc.



La organización del trabajo a turnos

>> Horas extraordinarias

En ocasiones las empresas necesitarán que las trabajadoras y trabajadores trabajen más horas que las estipuladas en su jornada laboral. Estas horas extraordinarias:

- Son voluntarias, salvo las que se requieran por fuerza mayor.
- Solo podrán realizarse un máximo de 80 al año (no se computarán las realizadas por fuerza mayor).
- No podrán realizarlas menores de 18 años o trabajadoras y trabajadores nocturnos.
- Se compensarán con el tiempo equivalente de descanso en los cuatro meses o abonadas por un importe, que nunca será inferior al valor de la hora ordinaria.

>> Periodos de descanso

Los descansos son espacios dentro de la jornada laboral que vienen regulados por normativa:

- Los **descansos en la jornada diaria**. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deben transcurrir 12 horas como mínimo.
- Los **descansos semanales**. El descanso mínimo semanal es de un día y medio ininterrumpido, acumulable por periodos de hasta 14 días (11 días de trabajo y tres de descanso). En menores de 18 años, el descanso será de dos días ininterrumpidos.
- Los **festivos**. Se dispondrá de 14 festivos, de los que dos serán locales.
- Las **vacaciones**. Serán retribuidas y tendrán una duración mínima de 30 días naturales (computan los fines de semana y festivos) al año, o proporcionales si el año no es completo. El periodo de las vacaciones lo acuerdan la persona empleada y la empresa, en el contexto de la actividad empresarial, y debe estar dentro del año natural.

La empresa elaborará anualmente un calendario laboral, a partir del modelo que ha establecido la propia comunidad autónoma y el ayuntamiento.



Fig. 5.3. La empresa debe confeccionar el calendario laboral respetando las vacaciones del personal.



¿Cómo se regulan las pausas de trabajo?

» Permisos retribuidos

La normativa prevé otros motivos por los cuales el trabajador o trabajadora puede ausentarse del puesto de trabajo, mediante previo aviso y con justificación posterior.

Algunos de los permisos más habituales se resumen en la tabla.

Permiso por...	Duración
Matrimonio.	1 día.
Fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospitalización o reposo domiciliario a causa de intervención sin hospitalización de parientes, hasta el segundo grado.	2 días. 4 días (si hay desplazamiento).
Exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto o en caso de adopción, gestiones necesarias.	Tiempo imprescindible.
Lactancia de un hijo menor de 9 meses.	1 hora de ausencia del trabajo, divisible en dos fracciones.
Traslado de domicilio habitual.	1 día.
Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal.	Tiempo imprescindible o legal.
Desempeño de funciones sindicales o de representación de personal.	Tiempo legal.
Asistencia a exámenes para la obtención de un título académico o profesional.	Tiempo imprescindible.



Actividades

Mapa de burbujas
expandido

8. Indica si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica tu decisión.
 - a) El periodo de prueba solo beneficia a la empresa, para saber asegurar la idoneidad de la persona contratada.
 - b) Tras el periodo de prueba superado se firmará el contrato de trabajo.
 - c) La jornada de trabajo nocturno para los menores será de 6 horas como máximo.
 - d) La jornada de trabajo no puede superar, al cabo del año, el promedio de 40 horas semanales.
 - e) Los menores podrán realizar como máximo 20 horas extraordinarias al año.
9. En tu instituto o escuela, atendiendo a la jornada lectiva, ¿qué tipo de jornada se hace? Indica el horario.
10. ¿Podéis identificar, dentro de vuestro entorno profesional, la existencia de puestos de trabajo que se organizan por turnos? Si es así, ampliad vuestra información y explicad cómo se organizan.
11. Elabora un **mapa de burbujas expandido** con los periodos de descanso dentro de la jornada laboral estipulados por normativa.
12. Explica qué son los permisos retribuidos e indica cinco de los más habituales, con la duración correspondiente.

5.4. Cambios contractuales a lo largo de la relación laboral

 Condiciones de tu empleo que no pueden cambiarte porque sí

A lo largo de la relación laboral, la empresa podrá *modificar* o *interrumpir* algunos aspectos del contrato de trabajo o, incluso, darlo por *finalizado*. Has de saber los motivos por los que podrá hacerlo y qué opciones de actuación tienes ante estas situaciones.

5.4.1. Modificaciones del contrato de trabajo

 **Tarea 3**
La empresa quiere modificar las condiciones de trabajo de Rubén

La normativa contempla que la empresa puede realizar ciertas modificaciones de las condiciones del contrato de trabajo, por motivos de *movilidad funcional* o *geográfica*, pero también por razones de *naturaleza económica, técnica, organizativa o de producción*.

 **Tarea 5**
Las relaciones de Rubén con la empresa empeoran

»» Modificaciones por movilidad funcional

Se lleva a cabo cuando la empresa asigna a un trabajador o trabajadora funciones para las que había sido contratado.

Esta movilidad podrá ser:

- **Horizontal.** Se asignan otras tareas, pero dentro de un mismo grupo profesional.
- **Vertical.** Las funciones que se asignan son de un grupo profesional distinto. Requiere razones técnicas u organizativas que la justifiquen y están sujetas a una limitación temporal. Podrá ser movilidad ascendente (si se desempeñan funciones superiores a las del grupo profesional) o descendente, si las funciones asignadas son inferiores a las del grupo profesional.

»» Modificaciones por movilidad geográfica

La empresa puede modificar el lugar de trabajo de la persona empleada a otra localidad.

Según la duración exigida da lugar a dos categorías:

- **Desplazamiento.** El cambio es temporal, por un periodo no superior a 12 meses en un plazo de tres años.
- **Traslado.** Tiene un carácter definitivo y exige el cambio de residencia. También se considera traslado si el desplazamiento supera los 12 meses en un plazo de tres años.

El desplazamiento, y sobre todo el traslado, puede acarrear derechos adicionales, como compensaciones económicas, gastos de viaje, dietas, permisos, etc.

Tras la notificación, el trabajador o la trabajadora podrán optar por:

- Aceptar la medida y percibir las compensaciones.
- Impugnar judicialmente la decisión si no se está de acuerdo.
- Proceder a la extinción del contrato, con derecho a la indemnización.

¡Tenlo en cuenta!

La movilidad funcional se deberá efectuar teniendo en cuenta la titulación académica o profesional requeridas para desarrollar las nuevas tareas. Además, siempre se preservará el respeto a la dignidad del trabajador o trabajadora.

» Modificaciones sustanciales por razones ETOP

Si la empresa dispone de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) que lo justifiquen, podrá proceder a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. (Doc. 5.1)

Estas modificaciones pueden suponer una alteración del contrato de trabajo original que afecta a aspectos fundamentales de la relación laboral, como son:

- La jornada de trabajo.
- El horario y distribución del tiempo de trabajo.
- El régimen de trabajo por turnos.
- El sistema de remuneración y cuantía salarial.
- El sistema de trabajo y rendimiento.
- Funciones que exceden los límites de la movilidad funcional.

El trabajador o trabajadora, que se verá perjudicada por esta decisión, podrá aceptar la modificación, extinguir voluntariamente el contrato de trabajo con la indemnización correspondiente, o recurrir la decisión judicialmente.



Documento 5.1.

Causas ETOP

Se denominan causa ETOP aquellas que responden a razones económicas, técnicas, organizativas o de producción:

- **Económicas.** Disminución sustancial de las ventas o el nivel de ingresos.
- **Técnicas.** Cambios significativos en los sistemas de producción, por ejemplo, a causa de inversiones muy elevadas en reorganización productiva.
- **Organizativas.** Cambios en los sistemas y métodos de trabajo, en el modo de organizar la producción, o en la configuración de la estructura jerárquica.
- **Productivas.** Bajada drástica en la demanda de los productos o servicios que la empresa produce, lo cual conlleva la obligación de reducir las operaciones.

5.4.2. La suspensión del contrato de trabajo

La **suspensión del contrato de trabajo** es una interrupción temporal de la prestación laboral sin quedar roto el vínculo contractual entre empresa y persona trabajadora.

De acuerdo con esta interrupción, el trabajador o trabajadora deja de prestar sus servicios profesionales y la empresa queda liberada de la obligación de pagarle el salario.

Las causas por las que se puede suspender un contrato de trabajo se encuentran recogidas en el Estatuto de los Trabajadores y pueden ser:

- **Por mutuo acuerdo** de las partes (por las razones que consideren) o por causas consignadas válidamente en el contrato.

● **Por decisión de la empresa**, ya sea:

- Por razones disciplinarias (suspensión de empleo y sueldo).
- Por cierre legal de la empresa, por ejemplo, si existe peligro notorio de violencia o daños graves, si ha ocurrido una ocupación ilegal del puesto de trabajo, etc.
- Por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP). Esta suspensión se tramita con un **expediente de regulación temporal (ERTE)** (Doc. 5.2)

Para atenuar los efectos de crisis generalizadas, el Estatuto de los Trabajadores incorpora unas medidas de flexibilización y estabilización del empleo, denominadas **mecanismo RED**, que facilitan a las empresas el ajuste temporal de su actividad mediante medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo. (Doc. 5.3)

● **Por decisión del trabajador o trabajadora** que se acoge a una excedencia, voluntaria (por motivos personales o profesionales).

● **Por motivos de salud**, debido a la incapacidad temporal de la persona trabajadora.

● **Por cuidado de hijos y familiares**, por varios supuestos:

- Por riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses.
- Por nacimiento, que comprende el parto y el cuidado de un menor de 12 meses.
- Por adopción o guarda con fines de adopción o acogimiento, de menores de 6 años o de mayores de esta edad si existen circunstancias debidamente acreditadas.
- Por excedencia para cuidado de cada hijo, sea natural o por adopción.
- Por excedencia para cuidado de un familiar hasta el segundo grado de parentesco.

● **Por motivos de actuación representativa o sindical:**

- Por excedencia forzosa, para el ejercicio de cargo público representativo o sindical de ámbito provincial o superior.
- Por ejercicio de cargo público representativo.
- Por ejercicio del derecho de huelga.

● **Por otros motivos:**

- Por privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria.
- Por decisión de la persona trabajadora por ser víctima de violencia de género.
- Por permiso de formación o perfeccionamiento profesional.
- Por causas de fuerza mayor que imposibilitan, temporalmente, el desarrollo del trabajo por hechos extraordinarios (por ejemplo, catástrofes naturales).

Normalmente, la suspensión se mantiene hasta que desaparece la causa que originó la suspensión. A partir de entonces, se restituirá la relación laboral con las obligaciones contractuales establecidas.

Documento 5.2.

Los ERTE

Un ERTE, o expediente de regulación temporal de empleo, es una medida laboral que supone la reducción o la suspensión, con carácter temporal, de la relación laboral, motivada por una serie de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción según recoge el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.

El ERTE puede afectar a uno, varios o a todos los trabajadores de la plantilla o de los diferentes centros de trabajo. La duración del ERTE no está fijada, sino que se circunscribe a la superación del evento o crisis puntual que lo ha causado.

En cuanto a su duración, no existen límites temporales mínimos ni máximos en la legislación existente, ya que se considera una situación extraordinaria que tiene que ver con unas circunstancias puntuales que afectan directamente a la empresa y a sus trabajadores. De todas maneras, cuando la empresa solicita entrar en ERTE suele dar ya unos plazos estimados de cuánto va a durar dicho expediente.



Documento 5.3.

El mecanismo RED

El mecanismo RED, aprobado por Real Decreto Ley 32/2021, se configura como un instrumento diseñado para favorecer la flexibilidad interna de las empresas con el objetivo de facilitar el ajuste temporal de la actividad y evitar la destrucción de empleo en situaciones de crisis.

El mecanismo RED contempla dos modalidades, según si el impacto de la crisis es cíclico o sectorial:

- **Modalidad cíclica.** Cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización, con una duración máxima de un año.
- **Modalidad sectorial.** Cuando en un determinado sector o sectores de actividad se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional. Tendrán una duración máxima inicial de un año y la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una.

Una vez activado el mecanismo RED por el Consejo de Ministros, y por el tiempo en que este se mantenga activo, las empresas podrán solicitar a la autoridad laboral la reducción de la jornada o la suspensión de los contratos de trabajo en cualquiera de sus centros de trabajo.

5.4.3. Extinción del contrato de trabajo

**Tarea 6**

La empresa decide extinguir el contrato de Rubén

La **extinción del contrato de trabajo** implica el fin en la relación laboral entre empresa y persona trabajadora.

Una vez extinguida la relación laboral, cesan las obligaciones recíprocas entre ambos.

Con la extinción del contrato laboral, la empresa deberá abonar el **finiquito**, en el que se liquidan:

- Las vacaciones no disfrutadas.
- El salario del mes hasta la finalización del contrato.
- La parte proporcional de las pagas extraordinarias y las horas extras no abonadas.
- La indemnización correspondiente (en caso de despido).

La extinción del contrato puede darse por *voluntad entre las partes*, por *voluntad de la persona trabajadora*, por *decisión de la empresa*, o por *imposibilidad de continuar con la relación*.

»» Por voluntad de ambas partes

Las partes (empresa y trabajadores) pueden acordar la extinción del contrato por acuerdo mutuo, por causas consignadas válidamente en el contrato o por la llegada del término del contrato (sucede en los contratos temporales).

»» Por voluntad de la persona trabajadora

Hay varias causas que llevan a la extinción por voluntad propia:

- Por **dimisión** o decisión propia de no continuar la relación.
No es necesario alegar ninguna causa, pero sí comunicar el cese con antelación, normalmente 15 días, mediante un preaviso.
No genera derecho a indemnización ni prestación por desempleo.
- Por **incumplimiento grave de las obligaciones por la empresa**, por ejemplo, la falta de pago del salario o las condiciones de seguridad deficientes.
El trabajador o trabajadora podrá solicitar la extinción del contrato.
Genera el derecho a indemnización correspondiente al despido improcedente.
- Por **desacuerdo en la modificación sustancial de las condiciones de trabajo**, asociadas a cambios en la movilidad geográfica o funcional.
- Por ser **víctima de violencia de género**.

»» Por decisión de la empresa

La empresa puede decidir extinguir la relación contractual, tanto por causas objetivas como disciplinarias, y proceder al despido.

» Despido por causas objetivas

El **despido por causas objetivas** permite a la empresa extinguir el contrato sin que existan incumplimientos graves ni culpables por parte del trabajador o trabajadora.

Se consideran como tales:

- La ineptitud o incapacidad de la persona trabajadora para desarrollar las tareas laborales.
- La falta de adaptación de la persona trabajadora a las modificaciones técnicas de su puesto de trabajo, tras pasar al menos dos meses tras su introducción.
- La amortización de puestos de trabajo cuando existan causas ETOP en número inferior al despido colectivo.
- La falta de dotación económica, debida a una asignación presupuestaria insuficiente para aplicar planes y programas públicos.

El despido por causas objetivas da derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.



La empresa no te paga y no cumple sus obligaciones



Documento 5.4. La carta de despido

Cuando una empresa decide prescindir de uno de sus empleados, está obligada a comunicar por escrito en la carta de despido la decisión y a conceder un preaviso de 15 días.

Durante ese tiempo, el trabajador o trabajadora tiene derecho a disponer de seis horas semanales para la búsqueda de un nuevo empleo. La carta de despido tiene que contener la explicación de las causas que motivan la extinción del contrato.



Modelo de carta de despido



El despido por causas objetivas

> Despido por causas disciplinarias

El **despido por causas disciplinarias** se produce por incumplimiento grave y culpable de la persona empleada.

Las causas que pueden generarlo son:

- Faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad.
- Indisciplina o desobediencia en el trabajo.
- Ofensas verbales o físicas al empresario o empresaria, a otras personas de la empresa o a familiares.
- Transgresión de la buena fe contractual y confianza en el desarrollo del trabajo.
- Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo.
- Embriaguez habitual o toxicomanía, si afectan negativamente al trabajo.
- Acoso por razones de origen racial o étnico, religiosas o de convicciones, por discapacidad, edad u orientación sexual. Acoso sexual al empresario o empresaria o a otras personas de la empresa.

El despido disciplinario debe ir precedido de amonestaciones previas o sanciones leves. Debe comunicarse por escrito indicando con detalle los hechos que lo motivan. No generan derecho a indemnización.

..... ¡Tenlo en cuenta!

El despido colectivo también se conoce como ERE (expediente de regulación de empleo). Como puedes comprobar, se diferencia del ERTE en que este último es temporal.

Así, el ERE se corresponde con la extinción de un contrato y el ERTE con una suspensión.



El despido colectivo

> Despido colectivo

El **despido colectivo** es un tipo de despido por causas objetivas que afecta a un número de trabajadores significativo.

Se fundamenta en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP). Se considera como tal cuando, en un periodo de 90 días, afecte al menos:

- A 10 trabajadores o trabajadoras, cuando la plantilla es inferior a 100.
- Al 10% de los trabajadores o trabajadoras, cuando la plantilla tiene entre 100 y 300.
- A 30 trabajadores o trabajadoras, cuando la plantilla es superior a 300.

El procedimiento de despido colectivo se iniciará mediante un escrito dirigido por la empresa a los representantes legales de los trabajadores, comunicando la apertura de un periodo de consultas. Estas consultas pueden acabar con un acuerdo o sin un acuerdo.



Documento 5.5.

La indemnización por despido

El importe de la indemnización por despido se calcula a partir de tres factores: el salario bruto anual, la antigüedad de la persona trabajadora en la empresa y el tipo de despido.

- **Despido objetivo:** indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un tope máximo de 12 meses de salario.

● **Despido considerado improcedente:**

- Contratos firmados con anterioridad al 12 de febrero de 2012: 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades.
- Contratos firmados a partir del 12 de febrero de 2012: 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.

» Por imposibilidad de continuar con la relación

La extinción puede ser debida a la imposibilidad real de alguna de las partes de continuar con la relación debido a:

- **Causas que afectan a la persona trabajadora:** gran invalidez o invalidez permanente total o absoluta, jubilación o defunción.
- **Causas que afectan a la empresa:** incapacidad, jubilación o defunción de la personalidad jurídica contratante.

» Reclamación judicial contra el despido

El trabajador o trabajadora puede no estar de acuerdo con la decisión de la empresa y proceder a una reclamación judicial. En estos casos se sigue este procedimiento:

1. **Solicitud de acto de conciliación laboral.** Se lleva a cabo en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, mediante la presentación de la papeleta de conciliación. Se citan a las partes para que intenten llegar a un acuerdo, si no hay avenencia se iniciará la vía judicial.
2. **Demanda ante el juzgado de lo social.** Se deberá aportar el justificante del resultado del acto de conciliación.
3. **Sentencia.** El juez o la jueza resolverá la demanda calificando el despido como:
 - **Procedente.** Se consideran acreditadas las razones de la empresa.
 - **Improcedente.** No se consideran acreditadas las causas del despido. La empresa podrá optar por la readmisión o el despido con indemnización de 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.
 - **Nulo.** Si existen determinadas circunstancias (discriminación, durante la suspensión de embarazo, cuidado del lactante, etc.) podrá resolverse el despido como nulo, y readmitir al trabajador o trabajadora.



Actividades

Mapa de
doble burbuja



Diagrama
de árbol



Infografía



Diagrama
de flujo



13. Explica los perjuicios que puede causar a la persona una modificación del contrato de trabajo por movilidad funcional descendente. ¿Qué salidas tiene la persona?
14. Explica las similitudes y diferencias que hay entre desplazamiento y traslado. Puedes utilizar un **mapa de doble burbuja**.
15. Elaborad un **diagrama de árbol** con las causas que pueden dar lugar a la suspensión del contrato de trabajo y la duración de la suspensión en cada caso.
16. Elaborad una **infografía** que explique los diferentes tipos de despido.
17. Por parejas, elaborad un **diagrama de flujo** con los pasos que sigue el proceso de reclamación judicial ante un despido, desde el momento en que la empresa lo comunica al trabajador hasta su resolución.
18. Responde estas preguntas:
 - a) ¿Qué conceptos se liquidan con el finiquito?
 - b) ¿Qué indemnización le corresponde a un trabajador con un despido objetivo?
 - c) ¿La extinción del contrato por parte de la persona trabajadora, alegando incumplimiento grave de las obligaciones por la empresa, da derecho a indemnización?
 - d) ¿La jubilación de un trabajador supone la extinción del contrato de trabajo?

5.5. La representación colectiva

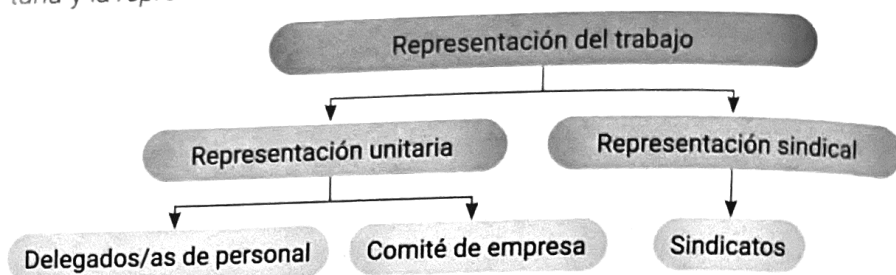


La participación de los trabajadores y trabajadoras en la empresa

Las relaciones laborales también se llevan a cabo a nivel colectivo entre las y los representantes del trabajo y de la empresa.

La **representación colectiva** es el derecho, recogido por la normativa, mediante el cual las trabajadoras y trabajadores, por medio de sus representantes, ejercen su participación en la empresa.

La representación colectiva se lleva a cabo mediante la *representación unitaria* y la *representación sindical*.



Tarea 4

En la empresa no hay ningún delegado del personal



Tarea 1

Amira forma parte del comité de empresa



La participación en la empresa

5.5.1. La representación laboral unitaria

La **representación unitaria** representa a todas las trabajadoras y trabajadores de una empresa o centro de trabajo.

La representación unitaria se lleva a cabo por medio de dos organismos, según el tamaño de la empresa:

- Las **delegadas o delegados de personal**. Ejercen la representación colectiva en empresas y centros de trabajo que tienen entre 11 y 49 personas empleadas. El número de representantes se realizará en estas proporciones:

N.º trabajadores/as	N.º delegados/as de personal
Menos de 6	Ningún delegado/a
Entre 6 y 10	Podrán tener un delegado/a, si se decide por mayoría, pero no es obligatorio
De 11 a 30	1 delegado/a
De 31 a 49	3 delegados/as

- El **comité de empresa**. Es el órgano de representación colegiada de las trabajadoras y trabajadores en empresas o centros de trabajo con 50 o más personas empleadas. El número de miembros es proporcional a las personas empleadas:

N.º trabajadores/as	N.º de miembros
De 50 a 100	5
De 101 a 250	9
De 251 a 500	13
De 501 a 750	17
De 751 a 1.000	21
De 1.001 en adelante	2 miembros más por cada 1.000 o fracción, hasta un número máximo de 75 representantes

¡Tenlo en cuenta!

Para garantizar el cumplimiento de sus funciones de manera libre y sin presiones o represalias por parte de la empresa, el Estatuto de los Trabajadores reconoce a los representantes de los trabajadores una serie de garantías. Entre ellas, la imposibilidad de despido o sanción, o la prioridad de permanencia en casos de suspensión o extinción del contrato. Asimismo, se concede a cada representante un número de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de funciones de representación.



Para qué sirve y cómo puede ayudarte el comité de empresa

Estos representantes ejercen una serie de competencias:

- Recibir información de la empresa sobre aspectos económicos de la empresa y el sector, contratos, sanciones graves, salud laboral, etc.
- Ser consultado y emitir informes en determinadas materias, como reducciones de jornadas, suspensiones, planes de formación, etc.
- Velar por el cumplimiento de las normas sociales, laborales o de seguridad.
- Negociar y llegar a acuerdos con la empresa.
- Participar en colaboración con la empresa en la adopción de mejoras para los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, medidas de conciliación.
- Informar a las trabajadoras y trabajadores en todos los temas de su interés o que tengan repercusión en las relaciones laborales.

5.5.2. La representación sindical



¿Para qué sirve un sindicato?

La **representación sindical** es la que ejercen los representantes de las trabajadoras y trabajadores afiliados a un sindicato.

Los sindicatos son organizaciones asociativas que tienen como objetivo la defensa de los intereses y la mejora de las condiciones laborales. La representación del sindicato en la empresa se realiza por medio de:

- Las **secciones sindicales**. Están formadas por las trabajadoras y trabajadores afiliados a un sindicato en el ámbito de una empresa o centro de trabajo.
- Las **delegadas o delegados sindicales**. En empresas con más de 250 trabajadoras y trabajadores, las secciones sindicales estarán representadas por delegadas o delegados sindicales, que se elegirán entre las personas de la empresa afiliadas a dicho sindicato.

Los representantes sindicales tendrán una serie de derechos:

- A acceder a la misma información que la empresa ponga a disposición del comité de empresa.
- A asistir a las reuniones de los comités de empresa.
- A ser escuchados por la empresa antes de adoptar medidas de carácter colectivo, especialmente relacionadas con sanciones y despidos.

¡Tenlo en cuenta!

Las delegadas y delegados sindicales tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros del comité de empresa, aunque no formen parte de este.



Actividades

Mapa de comparación y contraste



Vídeo



19. Elabora un **mapa de comparación y contraste** para ver las diferencias entre la representación unitaria y la representación sindical.
20. Indica para cada una de las empresas siguientes: el número de delegados o delegadas de personal que han de tener, si les corresponde comité de empresa y con cuántos miembros, y si les corresponden delegados/as sindicales.
 - a) Un establecimiento con 8 trabajadores.
 - b) Un equipamiento con 68 empleados.
 - c) Una industria de 800 trabajadores.
 - d) Un negocio con 4 personas empleadas.
 - e) Una empresa con 44 personas empleadas.
 - f) Una factoría con 112 trabajadores.
21. Elabora un **vídeo** para publicar en un post para tus redes sociales sobre las competencias del delegado o delegada de personal y las garantías frente a represalias.

5.6. Los convenios colectivos



Tarea 2

Amira tiene que informarse sobre el convenio colectivo



Tarea 3

Las mejoras del convenio colectivo

Los representantes de las trabajadoras y trabajadores participarán en la negociación colectiva con las empresas para llegar a acuerdos sobre las condiciones de trabajo. La máxima expresión de la negociación colectiva es la firma del *convenio colectivo*.

El **convenio colectivo** es un acuerdo escrito entre representantes del trabajo y de las empresas, en el que se fijan las condiciones en que se establecerá la relación durante un periodo determinado.

Concretamente en un convenio colectivo se determinan:

- Las condiciones de trabajo y de productividad.
- La paz laboral o compromiso de no promover conflictos colectivos con la finalidad de alterar lo pactado en convenio, durante su periodo de vigencia.
- Las materias de índole económica: salario y otras remuneraciones.
- Las materias de índole laboral: jornada, descansos, duración de contratos, etc.
- Los aspectos relacionados con la representación unitaria y sindical, incluidos los procedimientos para la resolución de conflictos laborales.
- Medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

El convenio colectivo es de obligado cumplimiento para todas las empresas y trabajadores que estén incluidos dentro de su ámbito de aplicación.

¡Tenlo en cuenta!

La finalidad del convenio colectivo es regular las condiciones laborales que no están contempladas en la ley (Estatuto de los Trabajadores) o bien mejorar las que ya están establecidas. En ningún caso pueden empeorarlas, porque se considerarían nulos.

5.6.1. Ámbitos de aplicación de los convenios colectivos



Convenio colectivo del sector profesional

Los convenios colectivos tienen diferentes ámbitos de aplicación:

- **Convenio colectivo sectorial.** Es el que determina las condiciones laborales de un sector en concreto, por ejemplo: el de hostelería, el de construcción, el de comercio, etc. Es el más importante, porque especifica qué tipo de convenio va a aplicarse a cada empresa.
- **Convenio según el ámbito territorial.** Hace referencia al ámbito geográfico de aplicación. Puede ser local, provincial, interprovincial, de comunidad autónoma o estatal. Por ejemplo, el convenio colectivo del sector de la hostelería de la Comunidad Autónoma de Madrid.
- **Convenio de empresa** o de ámbito inferior. Afecta solamente a las trabajadoras o trabajadores de la empresa o solo a un sector de esta. Puede celebrarse en grandes empresas con varios centros de trabajo.
- **Ámbito temporal del convenio.** Hace referencia al periodo de vigencia. Un convenio suele tener una duración de uno, dos o incluso tres años, pero se renueva con negociaciones nuevas.



Búsqueda avanzada de convenios colectivos

Tenlo en cuenta!

La empresa no puede aplicar libremente el convenio que considere oportuno, sino que tiene que aplicar el que corresponde a su actividad económica.

Tenlo en cuenta!

Si trabajas en una gran empresa que cuenta con su propio convenio de empresa, estarás adherido a este.

5.6.2. ¿A qué convenio colectivo tengo que adherirme?

Tendrás que adherirte al convenio colectivo sectorial en el que se encuentre la empresa por su actividad económica y en función de su ubicación geográfica. Puedes seguir estos pasos:

1. Identifica el convenio colectivo que se aplica en tu empresa. Esta información podrás encontrarla en el contrato de trabajo, ya que la empresa está obligada a indicar cuál es el convenio colectivo por el que se rige la relación laboral. Las empresas se adhieren a los convenios colectivos según su CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), es decir su clasificación nacional de actividades económicas.
2. Identifica el ámbito territorial. Si para un mismo sector o actividad profesional existen varios convenios, por ejemplo, uno a nivel estatal y otro autonómico o provincial, prevalece el más próximo.
3. Sabiendo cuál es el convenio aplicable, podrás acceder a su búsqueda fácilmente en internet, ya sea directamente en un buscador genérico (tipo Google) o en un buscador específico, por ejemplo, el del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o el propio de la comunidad autónoma.

5.6.3. Conflictos colectivos

El **conflicto colectivo laboral** es toda controversia que se manifiesta entre la empresa y un grupo o la totalidad de trabajadores y trabajadoras, por razones laborales.

La gestión de los conflictos laborales la llevan a cabo los representantes de los trabajadores y de la empresa. Las negociaciones pueden estar alejadas y las partes pueden activar medidas de presión, como la *huelga* o el *cierre patronal*, que suponen la suspensión del trabajo.

» La huelga

La **huelga** es una forma de protesta en la que las personas empleadas dejan de trabajar temporalmente para presionar a la empresa para que satisfaga sus demandas.

Las huelgas pueden ser convocadas por sindicatos, comités de empresa, delegados de personal u otros representantes de los trabajadores y trabajadoras. La huelga es un derecho constitucional, sin embargo, para que sea legal y lícita, debe ser anunciada con antelación y cumplir con ciertos requisitos legales. (Doc. 5.6)

El ejercicio de la huelga tiene efectos sobre la relación laboral:

- El contrato de trabajo quedará en suspenso mientras dure la huelga, por lo tanto, la persona trabajadora no percibirá su salario ni las prestaciones asociadas.
- Cesa la obligación de cotizar a la seguridad social, tanto por parte del trabajador como de la empresa.
- La empresa no puede despedir ni sancionar a las personas que ejercen su derecho de huelga. Tampoco podrá realizar contrataciones para sustituir a los huelguistas.



Tarea 5

¿Y si convocamos una huelga?

Hay varios motivos por los que se convoca una huelga: como herramienta de presión durante procesos de negociación colectiva, para obtener mejoras salariales o de las condiciones laborales, como rechazo a medidas empresariales que se consideran perjudiciales, etc.



Documento 5.6.

Huelgas ilegales o ilícitas

Las huelgas pueden considerarse ilegales en estos supuestos:

- Las que se inicien o sostengan por motivos políticos o con cualquier finalidad ajena al interés profesional de las personas trabajadoras.
- Las huelgas de solidaridad o apoyo, salvo que afecten al interés profesional de las personas que las promuevan o las sostengan.
- Las que tengan por objeto alterar lo pactado en un convenio colectivo.

En estos casos, la empresa puede imponer sanciones e incluso recurrir al despido disciplinario.

Son ilícitas las huelgas que se realicen en sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir todo el proceso productivo o cualquier forma de alteración colectiva del régimen de trabajo, con fórmulas distintas a la huelga. Lo son las huelgas rotatorias, de celo, de trabajo a reglamento.

>> El cierre patronal

El **cierre patronal** consiste en la suspensión temporal de las actividades laborales y el cierre del centro de trabajo, por iniciativa de la empresa.

Esta medida solo se podrá adoptar en caso de huelga o cualquier otra irregularidad laboral colectiva, siempre que concurren alguna de estas circunstancias:

- Peligro evidente de violencia para las personas o de daños graves para las cosas.
- Ocupación ilegal del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias, o riesgo de que esto ocurra.
- Inasistencia masiva de las trabajadoras y trabajadores o irregularidades en el desarrollo del trabajo que impidan gravemente el proceso normal de producción.

Los efectos del cierre patronal son los mismos que en la huelga: suspensión del contrato de trabajo, cese de percepción del salario y suspensión de la obligación de cotizar a la seguridad social. Si el cierre patronal es declarado ilegal, comportará la obligación de la empresa de reabrir el centro de trabajo y de abonar los salarios correspondientes al periodo de cierre.



Actividades

Diagrama de burbuja

Diagrama de flujo

22. Elaborad un **diagrama de burbuja** con los elementos que debe incorporar un convenio colectivo.
23. Elabora un **diagrama de flujo** con los pasos que has de seguir para saber a qué convenio colectivo has de adherirte.
24. Localiza el convenio colectivo del sector profesional en el que desarrollarás tu actividad. Identifica la categoría profesional del trabajo al que aspiras y las principales funciones.
25. ¿Qué efectos tiene la huelga sobre la relación laboral?
26. ¿En qué ocasiones la empresa podrá decretar un cierre temporal? ¿Qué repercusiones conlleva? ¿Qué sucederá si el cierre es declarado ilegal?

5.7. Nuevos entornos de organización del trabajo

Tradicionalmente el sistema laboral se ha constituido sobre la existencia de la seguridad en empleos relativamente estables a lo largo de toda la vida, localizados físicamente en un espacio de la empresa y sujeto a unos horarios fijos.

Cada vez más se imponen tendencias que van hacia entornos organizativos más flexibles, que incorporan el teletrabajo, con horarios más abiertos, con sistemas de supervisión enfocados a objetivos e, incluso, con remuneraciones por resultados.

5.7.1. Flexibilidad laboral

2

Tarea 4

Demandas de mayor flexibilidad laboral

La **flexibilidad laboral** se refiere a la capacidad de la empresa para adaptar las condiciones y horarios de trabajo a las necesidades de las personas empleadas.

La flexibilidad laboral puede adoptar diferentes grados (mayor o menor flexibilidad). Las áreas en que la flexibilidad laboral es más manifiesta es la:

- **Flexibilidad de horarios.** Supone la posibilidad de que el trabajador o trabajadora ajuste sus horarios de trabajo para adaptarse a sus necesidades personales o familiares.

Por ejemplo, flexibilidad en la hora de entrada y salida, trabajo a tiempo parcial, acumulación de horas para tener días libre, etc.

- **Flexibilidad de espacios.** Permite a la persona empleada trabajar en espacios ajenos a la empresa, ya sea desde casa o desde espacios de trabajo compartidos.

¡Tenlo en cuenta!

La flexibilidad laboral, en esencia, consiste en dar autonomía al trabajador o trabajadora sobre cómo, cuándo y dónde realizar sus tareas profesionales

La flexibilidad laboral facilita la conciliación entre la vida laboral y personal. Además, si está bien diseñada es una práctica que permite mejorar la eficiencia y aumentar la productividad.

Para que esto sea posible, debe existir el compromiso y responsabilidad del trabajador o trabajadora en la realización de las tareas y en la consecución de los objetivos marcados. También deberá contar con un sistema de seguimiento, por parte de la empresa, para realizar el acompañamiento oportuno, asegurar la correcta ejecución del trabajo y valorar la consecución de los resultados.



La implementación de políticas de flexibilidad laboral, sin duda, mejorará la satisfacción de las personas trabajadoras, contribuirá a retener el talento y promoverá un ambiente de trabajo más saludable y productivo.

Fig. 5.4. La flexibilidad laboral permite adaptar los horarios de trabajo según las necesidades personales.

5.7.2. El trabajo a distancia y el teletrabajo



Pros y contras del teletrabajo



Ventajas e inconvenientes del teletrabajo



Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia



La nueva Ley de teletrabajo contada en 4 minutos

El **teletrabajo** consiste en la prestación, con carácter regular, de servicios profesionales a distancia, mediante el uso de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicación.

La virtualización de las relaciones laborales comporta ciertas ventajas para el trabajador o trabajadora, pero también algunos inconvenientes.

>> La regulación del teletrabajo

El teletrabajo viene regulado por la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. De acuerdo con esta ley, se entiende como trabajo a distancia el que se presta, como mínimo, el 30% de la jornada. Por lo tanto, el trabajo que esté por debajo de este porcentaje no será considerado como tal.

En los contratos con menores y en los contratos formativos podrán celebrarse acuerdos de trabajo a distancia, pero han de garantizar un 50%, como mínimo, de prestación presencial.

La normativa establece una serie de peculiaridades relativas al teletrabajo:

- El carácter voluntario del teletrabajo, en el sentido de que una empresa no puede exigir a una persona que realice sus tareas y funciones en esta modalidad.
- La igualdad de derechos de las personas teletrabajadoras en relación con las que desarrollan su actividad en el centro de trabajo.
- La dotación de equipos necesarios para que el trabajador o trabajadora pueda realizar su trabajo.

>> La implementación del teletrabajo

La implementación del teletrabajo suele realizarse siguiendo unas condiciones:

- Se inicia con un acuerdo entre la empresa y el trabajador o trabajadora.
- Se definen las condiciones específicas del acuerdo: días y horas de teletrabajo, responsabilidades que se asumen, disponibilidad y comunicación con el empleador, y cualquier otro aspecto relevante.
- Se concretan los equipos y recursos que la empresa ha de proporcionar a la persona empleada para realizar su trabajo, por ejemplo, ordenador portátil, *software* necesario, acceso a internet, incluso mobiliario de oficina.
- Se establecen los mecanismos para una comunicación y una coordinación efectiva (videoconferencias, plataformas digitales, mensajería instantánea, etc.), así como los sistemas de control, supervisión y seguimiento.
- Se planifican actuaciones de evaluación periódica para asegurarse de que el funcionamiento del trabajo es óptimo y se consiguen los resultados esperados.

La implantación del teletrabajo requiere la construcción de una relación laboral virtual de confianza entre empresa y trabajadora o trabajador. Algunas modalidades de teletrabajo más flexibles priorizan la consecución de objetivos por encima de las horas trabajadas. (Doc. 5.7)

¡Tenlo en cuenta!

El teletrabajo debe preservar los derechos de las personas relacionados con la preservación a la intimidad en el uso de dispositivos digitales, a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo y a la desconexión digital fuera del horario de trabajo.

El *smart working*. Una modalidad flexible y eficiente

El *smart working* es una metodología que consiste en proporcionar a las personas trabajadoras las herramientas que necesitan para desempeñar su puesto y alcanzar un alto nivel de productividad y rendimiento desde cualquier lugar.

Los principales factores que definen el *smart working* son el teletrabajo, la movilidad, la flexibilidad, la tecnología y el trabajo basado en objetivos.

A diferencia del teletrabajo convencional, el rendimiento con el *smart working* no se contabiliza en el número de horas trabajadas, sino por el cumplimiento de ciertos objetivos.

La propia persona decide cómo gestiona su tiempo con base en las tareas que debe realizar para alcanzar dichos objetivos, por lo tanto es altamente motivador y eficiente.

»» Espacios colaborativos

El teletrabajo puede llevarse a cabo en el propio domicilio, pero cada vez es más habitual realizarlo en espacios de trabajo compartidos.

Los **espacios colaborativos** o de **coworking**, son entornos de trabajo compartidos en los que profesionales de distintas empresas o sectores comparten un mismo espacio físico para realizar sus tareas profesionales.

Hay una serie de características que reúnen estos espacios:

- Ofrecen **opciones de uso muy flexibles**, pues pueden elegirse puestos de trabajo muy adaptados a las propias necesidades.
- Suelen contar con una variedad de **servicios compartidos**, como conexión a internet de alta velocidad, áreas comunes para reuniones y eventos, salas de conferencias, impresoras o áreas de descanso. Pueden incluir otras propuestas complementarias como charlas, talleres, clases de yoga, etc.
- Disponen de una amplia **flexibilidad de horarios**, algunos con acceso las 24 horas del día, los siete días de la semana. Es importante elegir el que se adapte a las necesidades de horario individuales.
- Promueven la creación de un **ambiente de comunidad** entre sus miembros, mediante la interacción y el intercambio de ideas, que favorece la colaboración en proyectos comunes.
- Suelen estar diseñados con una decoración moderna y funcional, **que favorezca la inspiración** y fomente la creatividad y la innovación.

En definitiva, los espacios colaborativos ofrecen un entorno de trabajo flexible, dinámico y creativo que fomenta la colaboración y el *networking* entre distintos profesionales.

.....
¡Tenlo en cuenta!

Los espacios ofrecen una alternativa a las oficinas tradicionales y están diseñados para fomentar la interacción, la creatividad y la colaboración entre sus miembros.

5.7.3. El trabajo en plataformas digitales

El **trabajo en plataformas digitales** consiste en la realización de actividades laborales o la prestación de servicios por medio de plataformas en línea que conectan a trabajadores independientes con clientes o empresas que requieren sus servicios.



Cinco preguntas clave sobre los trabajadores de plataformas en la UE

Estas plataformas facilitan el encuentro de la oferta y demanda de manera descentralizada, mediante un modelo de intermediación digital. Los sectores afectados son muy diversos, desde aplicaciones de entrega de alimentos o de cuidados domiciliarios, hasta plataformas de trabajo.

La proliferación de plataformas ha generado una actividad económica importante que se traduce en la aparición de nuevos modelos de negocio y oportunidades de empleo, por ejemplo, de reparto, de atención a las personas, de tareas del hogar, de conducción de vehículos, de *picking* y preparación de pedidos, etc.

A nivel laboral estas nuevas ocupaciones plantean desafíos en términos de derechos laborales, condiciones de trabajo y protección social, pues la regulación es difusa.

La mayoría de estas personas son formalmente trabajadores por cuenta propia, pero en muchos casos tienen que respetar algunas normas y restricciones propios del trabajo por cuenta ajena. Por tanto, deberían beneficiarse de los derechos laborales y de la protección social que el trabajo por cuenta ajena establece.

Las respuestas de cada país al trabajo en plataformas son diversas y se están desarrollando de forma desigual en toda Europa, por eso es necesaria una directiva europea, que se encuentra en proceso de elaboración.

El objetivo de esta directiva se dirige a mejorar las condiciones de trabajo de las personas que trabajan por medio de plataformas digitales, preservando al mismo tiempo las oportunidades y las ventajas que aporta la economía de plataformas.



Fig. 5.5. Las empresas de reparto utilizan plataformas digitales que conectan a trabajadores independientes y clientes.



Actividades

27. Por parejas, valorad si en vuestro sector profesional es factible el teletrabajo.
 - Si no es posible, valorad en qué medida se pueden implementar medidas de flexibilidad laboral.
 - Si es posible, indicad qué ventajas e inconvenientes os puede suponer.
28. Buscad en internet ofertas de espacios colaborativos en vuestra localidad o zona territorial. Seleccionad el que más os gusta e indicad las ventajas que le encontráis y servicios que ofrece.
29. Debatid en clase sobre el trabajo en plataformas digitales, sobre todo centradas en las condiciones laborales. Después del debate, redacta tus propias conclusiones.



RETO 5.1

Rubén inicia un proceso de reclamación hacia la empresa por su despido

Tarea final: Actuaciones de Rubén, para impugnar la decisión de la empresa de despedirlo por causas disciplinarias.



RETO 5.2

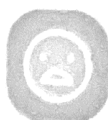
Amira ha entrado a formar parte del comité de empresa

Tarea final: Exposición del comité a la asamblea de las trabajadoras y trabajadores para la toma de decisión sobre si iniciar una huelga.

¿Qué sabes ahora de...?

Reflexiona y valora tus conocimientos respecto a cada una de las siguientes cuestiones:

- ¿Sabes qué es un contrato de trabajo de duración determinada?
- ¿Sabes si la empresa puede modificar un contrato por razones de movilidad geográfica?
- ¿Sabes qué tipo de despidos puede aplicar una empresa?
- ¿Sabes en qué consiste la representación laboral unitaria?
- ¿Sabes a qué convenio colectivo te tendrás que adherir?
- ¿Sabes cómo está regulado el teletrabajo?



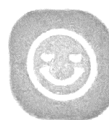
Ni idea



Me suena



Lo conozco



Lo conozco y lo sabría explicar